

almeno 150.000 euro. Dovresti tornare da lui e dirgli che a distanza di pochi anni la fine che ha fatto Soluzione Tasse è di pubblico dominio, visto che siamo quotati in Borsa. Mentre tu hai tolto a tua figlia e alla tua famiglia almeno 150.000 euro di ricchezza che ti avrebbero permesso senz'altro di vivere meglio.»

A volte, purtroppo, la verità è dura, ma ogni tanto ci vuole qualcuno che ce la sbatta davanti agli occhi e ci faccia capire come si deve stare al mondo. Sono stato duro con Luca, lo riconosco, però l'ho fatto per il suo bene. Oggi è diventato cliente del nostro gruppo, ha acquistato un tutoring con Soluzione Tasse, una consulenza strategica con Amyralia ed è diventato anche socio di Quantico Business Club.⁵ A distanza di qualche mese dal nostro primo incontro, l'ho ritrovato a uno degli eventi del nostro club ed era decisamente felice di incontrarmi.

Quanto al ministro menzionato poc'anzi, mi riferisco al ministro della Giustizia Carlo Nordio, che in un suo intervento al convegno «Il sistema sanzionatorio nella riforma tributaria», organizzato a Milano nel giugno 2023, ha detto: «La nostra legislazione tributaria è piena di ossimori. Se un imprenditore onesto decidesse di assoldare un esercito di commercialisti per pagare fino all'ultimo centesimo di

5. Quantico Business Club, il club di imprenditori del Gruppo Allcore, del quale anche Soluzione Tasse fa parte, organizza per i soci molteplici occasioni di incontro attraverso format originali. Tra i più apprezzati ci sono gli «aperi-business», approfondimenti verticali su tematiche specifiche in plenaria seguiti da un aperitivo di networking fra imprenditori.

imposte non ci riuscirebbe, perché comunque qualche violazione verrebbe trovata. Le norme si contraddicono».⁶

Questa affermazione, pronunciata pubblicamente dal ministro, sottolinea con forza il ragionamento alla base di questo libro. In Italia non è sufficiente comportarsi in modo lecito. Non ha senso pagare più tasse del dovuto per dormire sonni tranquilli.

L'unico modo per vivere serenamente il rapporto con il fisco è sviluppare il mindset «fiscalmente inattaccabile». Solo in questo modo si può essere sicuri di superare indenni qualunque controllo fiscale.

Quando ho deciso di creare Soluzione Tasse avevo già in mente questa cosa, e subito dopo averla fondata, trovandomi di fronte alle verifiche e agli interrogatori della Guardia di Finanza, ne ho avuto ulteriore conferma.

In più occasioni ho raccontato di quando sette ispettori della Guardia di Finanza, nel 2017, vennero fisicamente nella sede di una mia azienda di Milano perché volevano capire meglio che cosa facessi. Avevano con sé, aperto sul tavolo, un foglio A3 con lo schema di tutte le mie partecipazioni, italiane ed estere, e volevano trovare tutti i legami di fatturazione con i quali a loro dire stavo evadendo le imposte. E più volte ho anche raccontato di quando, convocato nella caserma della Guardia di Finanza di Perugia, mi trovai seduto nell'ufficio del colonnello con quattro

6. «Nordio: anche un imprenditore onesto non può pagare tutte le tasse», *Il Sole 24 Ore*, 19 giugno 2023, <https://tinyurl.com/8ujbj2v>

finanziari e, arrivato il quinto, mi alzai e dissi: «Signori, va bene tutto, ma cinque contro uno mi mettete in soggezione», e il Colonnello mi rispose: «Macché soggezione, lei è sempre in tv e sui social a parlare di fiscalità, ci tenevano a conoscerla». Peccato che poi mi abbiano trattenuto per due ore e mezzo di interrogatorio...

Sono salvo e posso continuare a fare quello che faccio solo ed esclusivamente perché ho sviluppato il mindset «fiscalmente inattaccabile».

Il mio mestiere, che in qualche modo ha portato beneficio a decine di migliaia di imprenditori in Italia, è stato sul gozzo di tutti per tanto tempo. Prima di tutto dei commercialisti, che non comprendendo il valore che portavo anche a loro hanno cercato di attaccarmi in tutti i modi, anche con esposti all'Ordine (al quale non appartengo) e all'Agcom, che dopo un anno di controlli ha risposto che non commettevo nulla di illecito, per passare poi alla Guardia di Finanza, che ha messo il naso in tutti i miei affari, presenti e passati, senza trovare il benché minimo elemento su cui attaccarmi.

Ovviamente questo non vuole essere un messaggio di sfida, bensì un modo per evidenziare, per l'ennesima volta, che quello che faccio non è solo lecito, ma anche fiscalmente inattaccabile. Ed è proprio questo mindset a permettermi di guidare un'azienda da oltre 40 milioni di fatturato, che dà lavoro a oltre cinquecento persone e gestisce complesse situazioni fiscali ogni giorno, dormendo sereno la notte. Questo mindset è lo stesso che adottano tutti i professionisti del pool di Soluzione Tasse, quello che abbiamo portato

sul mercato dal 2016 a oggi, nonché l'unico che ti invito a adottare, se vuoi rimanere a fare business in Italia.

Un imprenditore deve essere consapevole del rischio che corre. Può decidere di essere più o meno prudente, ma deve sempre essere in grado di calcolare le conseguenze delle sue azioni. Sapere che il rischio esiste: è forse questa la cosa che più contraddistingue un imprenditore (o un investitore) da chi non lo è.

Essere consapevoli che la sicurezza è una chimera, così come essere fiscalmente inattaccabili, significa essere preparati a tutti gli scenari. Come diceva Mike Tyson: «Il ring è il posto più bello del mondo. Sai quello che ti può capitare».

A questo punto puoi scegliere se essere come gli imprenditori di cui ho raccontato in questo libro, che ancora non si fidano di Soluzione Tasse e, invece di rivolgersi a un nostro tax advisor, preferiscono farsi seguire da uno degli azzecagarbugli citati nel capitolo 2, oppure se essere come Mike Tyson, cioè preparato a quello che ti aspetta.

Dopo avere imparato quanto sia importante avere un buon consulente, è venuto il momento di agire. Per avere consigli su come scegliere il professionista adatto a te e per ottimizzare la tua fiscalità, visita il sito **www.fiscalmenteinattaccabile.it**

Bonus

La fiscalità delle crypto-attività

VOGLIO condividere con te una piccola soddisfazione: mentre termino la stesura di questo libro, la divisione di consulenza di Soluzione Tasse denominata Crypt&Co. è diventata lo studio di consulenza fiscale e legale in ambito di asset crittografici più grande d'Italia. Nessun altro studio di consulenza sviluppa, in termini di ricavi, quanto la nostra unità dedicata a questa piccola nicchia di mercato. Abbiamo deciso di lanciarla sul finire del 2021, e grazie all'ottimo lavoro che abbiamo svolto a partire dal 2017 siamo riusciti a guadagnare la leadership in un settore che sarà sempre più importante per le Pmi.

Tra gli ingredienti di questo successo voglio evidenziare il coraggio e la lungimiranza del consiglio di amministrazione di Allcore Spa, che nel gennaio 2022, tra gli scetticismi della comunità finanziaria italiana, ha deciso di convertire una parte della tesoreria aziendale in criptovalute. Allcore Spa, infatti, è la prima società quotata in Borsa in Italia ad avere una parte delle sue riserve in Bitcoin (Btc), Ethereum

(Eth) e una ristretta selezione delle principali Altcoin, posizionandosi quindi all'avanguardia per tanti clienti che si sono rivolti al nostro gruppo per una consulenza in questo contesto.

So che questo argomento interesserà solo una piccola parte dei lettori. Le stime attuali dicono infatti che meno del 10 per cento della popolazione italiana detiene cripto-attività, ma sono certo che possa interessare chi già opera in questo mercato, e anche chi dovrà farlo, volente o nolente, nei prossimi anni: sarà una logica conseguenza dell'evoluzione tecnologica e dell'espansione di questo fenomeno al livello di massa, pertanto è meglio arrivare preparati alle nuove modalità di trasferimento della ricchezza che tra poco tutto il mondo utilizzerà. Se sei un neofita della materia, non è senz'altro questo il luogo dove spiegarti come funzionano wallet, exchange, blockchain, Bitcoin e le mille altre cose che vi ruotano intorno. Se invece sei già in questo mondo, sono certo che apprezzerai le spiegazioni che seguono.

Detenzione vs imposizione

Iniziamo con qualcosa che è alla base della nostra dichiarazione dei redditi: la differenza tra detenzione e imposizione fiscale. È un concetto che vale per tutti gli investimenti di natura finanziaria, e dal 1° gennaio 2023 anche per le cripto-attività. Questa data è una sorta di spartiacque, perché fino al 31 dicembre 2022 in Italia non era presente una specifica normativa riguardante le cripto-attività, infatti venivano

trattate fiscalmente, almeno secondo la prassi promossa dall'Agenzia delle Entrate, come valute estere, con obblighi di indicazione nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, e di imposizione fiscale sulle plusvalenze ai sensi dell'art. 67 del Tuir da riportare nel quadro RT.

Iniziamo quindi con il chiarire che cosa si intende con il termine «detenzione». Detenere cripto-attività vuole semplicemente dire possedere asset crittografici basati su registri pubblici distribuiti, a prescindere dal controvalore, dalla finalità e dalla modalità di accesso a tali asset. In Italia la detenzione di cripto-attività è assolutamente lecita, e in assenza di operazioni di scambio non comporta imposte sulla plusvalenza, purché si rispettino gli obblighi normativi di monitoraggio fiscale.

La detenzione può avvenire su piattaforme di scambio centralizzate (per esempio Coinbase, Kraken, Binance, Young eccetera), portafogli digitali non custodial o attraverso altre forme di custodia «delegata». L'unica cosa che cambia dal punto di vista fiscale è relativa alla modalità di applicazione dell'imposta di bollo del 2 per mille calcolata sul loro valore di mercato alla fine dell'esercizio. Infatti, qualora le cripto-attività siano detenute in un Cex (Exchange centralizzato) o in un wallet custodial regolarmente iscritti Oam, questi si dovranno occupare, almeno in linea teorica, di trattenere le somme da versare allo Stato quale sostituti d'imposta. Viceversa, qualora le cripto-attività siano detenute in un wallet non custodial o presso operatori centralizzati non iscritti Oam, dovrà essere il contribuente

a dichiararlo nel modello redditi e procedere al successivo versamento dell'imposta, come avviene già oggi per l'Ivafe.

Quanto all'imposizione, come già accennato dal 1° gennaio 2023 in Italia è mutato notevolmente il panorama fiscale, poiché all'interno del Tuir, nell'art. 67 che parla dei cosiddetti «redditi diversi», il legislatore ha inserito il comma c-sexies, che individua questa specifica fattispecie di asset e determina un'imposta sostitutiva del 26 per cento sulle plusvalenze eccedenti i 2.000 euro annui di franchigia, come già avveniva per altri investimenti finanziari come azioni e obbligazioni.

Cripto-attività vs cripto-valute

Con l'introduzione della medesima norma, il Parlamento ha cercato di ampliare lo spettro d'intervento normativo andando oltre il concetto di cripto-valute, di cui si era parlato negli ultimi anni nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate, e definendo quello di cripto-attività come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga». Un insieme, quindi, che in futuro potrà comprendere tutti quegli asset che saranno detenuti e trasferiti tramite i registri distribuiti denominati «blockchain». Ricordiamo infatti che ormai in tutto il mondo, con Paesi più all'avanguardia di altri, è iniziata la tokenizzazione di molti asset, con bond e azioni che vengono emessi anche su blockchain, e tante

giurisdizioni dove gli smart contract sono considerati alla pari dei contratti tradizionali.

Possiamo quindi definire le cripto-valute, come Btc, Eth, Atom, Dot, Sol e tutte le altre, come un sottoinsieme delle cripto-attività. Nella norma, e soprattutto nelle circolari applicative, possiamo individuare ulteriori classificazioni legate alle caratteristiche intrinseche:

- *Unbacked crypto-assets*. Cripto-attività prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore a un'attività di riferimento (per esempio Bitcoin, e le cosiddette «stablecoins algoritmiche», il cui meccanismo di stabilizzazione è basato su un algoritmo che ne condiziona la domanda e l'offerta sul mercato).
- *Asset linked stablecoins*. Cripto-attività garantite da attività sottostanti (per esempio valute ufficiali, crediti, merci eccetera) che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta fiat (per esempio euro o dollari), un bene specifico o un pool o paniere di attività.

Altre classificazioni sono relative alle funzioni:

- *Token di pagamento, o cripto-valute (payment o currency token)*. Sono mezzi di pagamento per l'acquisto di beni o servizi, oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori.
- *Security token*. Sono rappresentativi di diritti economici legati all'andamento dell'iniziativa imprenditoriale (per esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei

futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (come il diritto di voto su determinate materie).

- *Utility token*. Sono rappresentativi di diversi diritti legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l'emittente intende realizzare (per esempio, licenza per l'utilizzo di un software a esito del processo di sviluppo).
- *Non-fungible token (Nft)*. È un token che rappresenta l'atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico (digitale o fisico). Gli Nft non sono quindi reciprocamente intercambiabili.

Una classificazione piuttosto vasta che permette anche combinazioni tra varie tipologie, e che purtroppo lascia molto spazio all'interpretazione, e quindi, ahimè, ai contenziosi tributari. Come ti spiegherò, infatti, per il calcolo delle plusvalenze questa classificazione fa una sostanziale differenza.

Momenti fiscalmente rilevanti

Per capire come calcolare le imposte sulla conversione e sul trasferimento delle crypto-attività è necessario sapere cosa vuol dire «momento fiscalmente rilevante», poiché non tutte le compravendite di crypto-attività sono da considerarsi rilevanti nel calcolo delle plusvalenze.

Il nuovo comma dell'art. 67 del Tuir recita: «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».

Partendo quindi da questa definizione negazionista della rilevanza, e ragionando per sottrazione, si può arrivare a capire quali sono le permute rilevanti, cioè tutte quelle tra crypto-attività diverse.

Per comprendere meglio le differenze tra crypto-attività ci viene in aiuto, almeno in teoria, la circolare 30/E dell'Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2023, che oltre a definire le caratteristiche e le funzioni elencate poc'anzi fa un esempio dicendo che la compravendita tra Btc ed Eth non è una transazione fiscalmente rilevante. Esempio che, se da un lato ci aiuta a comprendere l'intento della norma, dall'altro confonde ulteriormente le cose, poiché Btc ed Eth non hanno propriamente le stesse caratteristiche tecniche, né le medesime finalità di utilizzo.

Di conseguenza, cercando comunque di interpretare l'intento della norma, possiamo presumere che le parole «eguali caratteristiche e funzioni» riportate nel Tuir vogliano creare delle macrocategorie in cui suddividere le crypto-attività. Una di queste potrebbe comprendere Bitcoin e tutte le varie Altcoin, nonostante abbiano caratteristiche e funzioni diverse; un'altra gli e-money token, come meglio definiti dal Market in Crypto-Assets Regulation (Micar, in cui potrebbero ricadere anche le principali stablecoin Usdt e Usdc); e un'altra ancora gli Nft, passando ulteriormente per i bond o per le azioni emesse sotto forma di asset virtuali che un giorno troveremo nei nostri «wallet al portatore».

In virtù di quanto appena spiegato, risulta chiaro che la conversione crypto-fiat sia sempre fiscalmente rilevante, come anche lo scambio di crypto per un bene o per un ser-

vizio, piuttosto che lo scambio di una criptovaluta con un Nft, perché appartenenti a due categorie di cripto-attività diverse.

A questo punto il significato di «momento fiscalmente rilevante» dovrebbe essere chiaro, quindi possiamo passare al concetto di plusvalenza e di metodo di calcolo Lifo.

Plusvalenza e minusvalenza

Come già evidenziato, ora il fisco italiano prevede una nuova categoria di redditi, diversi per quanto riguarda le imposte dirette in merito alla rilevazione fiscale delle plusvalenze generate da investimenti in cripto-attività. Ma come si calcola la plusvalenza delle cripto-attività? Tutte le plusvalenze fiscalmente rilevanti sono soggette a tassazione? E se avessi realizzato delle minusvalenze, come dovresti comportarti?

Partiamo dalla prima domanda. Per poter arrivare alla determinazione della plusvalenza è necessario confrontare il controvalore in euro della cripto-attività ceduta con il costo di acquisto della stessa.

L'aspetto da evidenziare è che il costo di acquisto si calcola utilizzando il metodo Lifo (Last In First Out), ovvero considerando cedute per prime le cripto-attività acquisite in data più recente.

Cerco di spiegare meglio il funzionamento tramite un esempio numerico. Ipotizza di avere acquistato un Btc nel 2016 per 500 euro; nel 2020 hai acquistato un altro Btc a

10.000 euro; nel corso del 2023 hai invece deciso di vendere un Btc al prezzo di mercato di 25.000 euro; in questo caso, considerando il criterio del Lifo, il Btc che hai venduto è stato l'ultimo che hai acquistato, quindi in base all'esempio avrai una plusvalenza di 15.000 euro (25.000-10.000).

Fin qui sembra tutto piuttosto semplice, pensa però alla realtà del trading di questo settore. Chi lo fa da più anni ha acquistato le sue cripto-attività nelle più svariate piattaforme, in alcuni casi spostando i fondi altrove e perdendo anche le password di accesso a quelle piattaforme, senza neanche la possibilità di accedervi nuovamente per scaricare l'elenco delle transazioni e i report indicanti il prezzo di carico.

Molti altri utilizzano trading bot che svolgono decine di migliaia di transazioni al giorno, per non parlare di tutti gli appassionati di Defi (finanza decentralizzata), che utilizzano le proprie cripto per fare farming, staking e beneficiare di airdrop e reward.

Quello che a prima vista poteva sembrare semplice, non lo è affatto. Se non sei un cassetista che ha comprato qualche Bitcoin e l'ha messo nel dimenticatoio in attesa che arrivi a un valore stellare prima di andarlo a riprendere, non riuscirai mai a rendicontare correttamente tutte le tue transazioni, a meno che non ti doti di un software di calcolo specifico per questa materia che possa collegarsi automaticamente ai vari exchange, a tutti i tuoi wallet e in automatico sia in grado di riconciliare tutte le tue transazioni fornendoti direttamente il numero da inserire nella dichiarazione dei redditi.

Considerando la complessità della normativa italiana, l'unico che mi viene in mente è Cryptobooks.tax.¹ A differenza dei principali software di derivazione americana, che difficilmente recepiscono le richieste del fisco italiano, Cryptobooks rispetta la compliance del nostro Paese, e con la sua interfaccia estremamente intuitiva è in grado di fornire al tuo commercialista quello che serve per compilare la dichiarazione dei redditi.

Ma ora che ho spiegato il metodo di calcolo, è opportuno evidenziare altri due aspetti presenti in questa normativa. Anzitutto occorre dire che il legislatore, al fine di evitare l'emersione di fenomeni impositivi per importi di modico valore e comunque non rilevanti, ha previsto una soglia di esclusione dall'imposizione fiscale, per ogni anno d'imposta, pari a 2.000 euro. Quindi se nel corso dell'anno generi plusvalenze per un totale di 1.800 euro, non sarai soggetto ad alcuna imposta sulla plusvalenza. Qualora invece la somma delle plusvalenze per l'anno d'imposta sia di 2.001 euro, dovrai tassare l'intero importo della plusvalenza, e non solo la quota che eccede i 2.000 euro.

Per parità di trattamento, conseguentemente alla tassazione delle plusvalenze, anche le minusvalenze che eccedono i 2.000 euro sono fiscalmente rilevanti e possono essere dedotte fino a capienza delle plusvalenze sia nel periodo

1. All'indirizzo app.cryptobooks.tax potrai ottenere il 10 per cento di sconto sull'abbonamento, per sempre: ti basterà inserire il codice GMRSCONTODIECI.

d'imposta in cui sono registrate, sia nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto.

Un altro importante aspetto di questa norma riguarda le prove di acquisto. Infatti la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, che ha istituito questa nuova lettera nel comma 1 dell'art. 67 del Tuir, recita anche: «Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero». In altre parole, se non sei in grado di dimostrare il reale costo di acquisto della crypto-attività che stai cedendo, tutto il ricavato sarà tassato al 26 per cento, a prescindere dal costo di acquisto inizialmente sostenuto.

In un mondo in rapida evoluzione come quello delle crypto-attività restare informato è fondamentale. Per le ultime novità e strategie fiscali sulle criptovalute, consulta le risorse aggiornate disponibili all'indirizzo www.fiscalmenteinattaccabile.it